

建设和运营管理、按照污水集中处理与分散处理相结合的方法，逐步实现污水资源化。”“污水处理厂应当按照国家规定设置排污口并安装自动监控装置，经处理的污水必须达到排放标准。”

八、有些委员提出，决定草案应进一步强化政府在环境保护中的责任。因此，法制委员会建议将决定草案第五十七条中的有关内容修改为：“各级人民政府及有关部门和工作人员有支持、包庇、放任环境违法行为，或者因决策失误致使辖区环境质量严重恶化的，依法追究有关责任人员的法律责任。”

决定草案表决稿已按上述意见和建议作了修改并作了一些文字修改和技术性处理。

山东省人民代表大会常务委员会公告

(第 87 号)

《山东省教育督导条例》已于 2001 年 12 月 7 日经山东省第九届人民代表大会常务委员会第 24 次会议通过，现予公布，自 2002 年 3 月 1 日起施行。

山东省人民代表大会常务委员会

2001 年 12 月 7 日

山东省教育督导条例

2001 年 12 月 7 日山东省第九届人民代表大会
常务委员会第二十四次会议通过

第一条 为了加强教育督导工作，保障教育法律、法规的实施和教育目标的实现，根据《中华人民共和国教育法》及有关法律、法规的规定，结合本省实际，制定本条例。

第二条 本条例所称教育督导，是指县级以上人民政府按照管辖权限对本行政区域内教育工作依法进行的监督、检查、评估、指导等活动。

第三条 教育督导的范围是本省管辖的各级各类教育以及与教育相关的活动。

教育督导的对象是本级人民政府的有关部门、下级人民政府及其有关部门、学校和其他教育教学机构（以下简称学校）。

第四条 教育督导应当依法进行，坚持实事求是、客观公正的原则。

第五条 县级以上人民政府应当加强对教育督导工作的领导，为教育督导工作提供必要的条件。

第六条 县级以上人民政府教育督导机构代表本级人民政府履行教育督导职责，业务上接受上级教育督导机构的指导。

第七条 教育督导机构履行下列职责：

- (一) 统筹规划、组织实施教育督导工作，拟订教育督导、评估工作的实施方案和规章制度；
- (二) 对本级人民政府的有关部门和下级人民政府及其教育行政部门实施教育法律、法规和履行教育职责的情况进行督导检查；
- (三) 对学校的办学方向、办学条件、办学质量和办学效益进行检查评估；
- (四) 对实施素质教育的情况进行督导；
- (五) 对教育工作中的重大问题进行调查研究，向本级人民政府或者上级教育督导机构提出意见和建议；
- (六) 参与教育先进单位的评审，对被督导学校主要负责人的奖惩、任免向有关部门提出建议；
- (七) 法律、法规规定的其他职责。

第八条 县级以上人民政府教育督导机构设立专职督学和兼职督学。专职督学和兼职督学按照有关规定任免或者聘任，并由同级人民政府颁发督学证书。

兼职督学行使与专职督学同等的职权。

第九条 督学应当具备下列条件：

- (一) 坚持中国共产党的基本路线，热爱社会主义教育事业；
- (二) 熟悉有关教育法律、法规，有较高理论水平和实际工作能力；
- (三) 具有大学本科以上学历或者高级专业技术职务，有十年以上教育工作经历；
- (四) 坚持原则，秉公执法；
- (五) 身体健康，能坚持正常工作。

第十条 督学在教育督导活动中行使下列职权：

- (一) 检查被督导单位遵守有关教育法律、法规的情况；
- (二) 对学生课业负担情况和收费及其使用情况进行检查；
- (三) 参加教育、教学活动，列席被督导单位的有关会议；
- (四) 查阅有关文件、档案、资料；
- (五) 对被督导单位的工作提出意见和建议或者向人民政府及其有关部门反映情况，提出意见和建议；
- (六) 法律、法规规定的其他职权。

第十一条 督学进行教育督导时，应当出示督学证书。

第十二条 督学应当接受国家或者省组织的教育督导培训。

第十三条 教育督导的基本形式为综合督导、专项督导和随访督导。根据需要，教育督导机构可以与有关部门联合进行教育督导。

第十四条 综合督导和专项督导按照下列程序实施：

- (一) 确定教育督导目的、内容，提前向被督导单位发出书面通知；
- (二) 督促、指导被督导单位进行自查并提出自查报告；
- (三) 对被督导单位进行检查或者评估，必要时可以进行复查；
- (四) 向被督导单位通报督导结论，提出整改意见；
- (五) 向本级人民政府和上一级教育督导机构提出督导报告，必要时可以将督导结论在本行政区域内通报或者向社会公布。

第十五条 按照教育督导机构的统一安排，督学两人以上可以进行随访督导。随访督导结束后，应当向教育督导机构或者人民政府提出督导报告。

第十六条 被督导单位应当按照教育督导机构或者督学提出的意见和建议进行整改，并将整改情况书面报告教育督导机构和督学。

第十七条 督导结论应当作为有关部门对被督导单位及其主要负责人政绩考核、奖惩任免的重要依据。

第十八条 被督导单位对督导结论有异议的，可以在收到督导结论之日起十五日内，向作出督导结论的教育督导机构申请复查。教育督导机构应当在收到复查申请之日起一个月内作出复查结论。被督导单位对复查结论仍有异议的，可以向设立该教育督导机构的人民政府或者上一级教育督导机构申诉。

第十九条 督学与被督导单位有利害关系或者其他关系可能影响教育督导工作的，应当回避。

第二十条 被督导单位及其有关人员有下列情形之一的，由教育督导机构给予通报批评；对主要负责人员或者直接责任人员，由其主管部门给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (一) 阻挠、抗拒教育督导机构或者督学依法执行职务的；
- (二) 拒不执行教育督导机构或者督学的整改建议的；
- (三) 弄虚作假，欺骗教育督导机构或者督学的；
- (四) 对如实向教育督导机构或者督学反映情况的人员进行打击报复的；
- (五) 妨碍教育督导工作的其他情形。

第二十一条 督学有下列情形之一的，由其主管部门给予批评教育或者行政处分；情节严重的，由任免机关撤销其督学职务；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (一) 失职、渎职贻误工作的；
- (二) 利用职权谋取私利的；
- (三) 歪曲事实，不如实反映情况的；
- (四) 利用职权包庇或者打击报复他人的；
- (五) 滥用职权的其他情形。

第二十二条 本条例自 2002 年 3 月 1 日起施行。1992 年 6 月 24 日山东省人民政府发布的《山东省实施〈教育督导暂行规定〉办法》同时废止。

关于《山东省教育督导条例 (草案)》的说明

——2001 年 10 月 23 日在省九届人大

常委会第二十三次会议上

山东省教育厅厅长 滕昭庆

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受省政府委托，就《山东省教育督导条例（草案）》（以下简称《条例》），作如下说明：

一、制定的必要性

“教育督导制度和学校及其他教育机构教育评估制度”是《中华人民共和国教育法》确定的我国八项基本教育制度之一。1986 年我国教育督导制度恢复重建以来，在推动教育法律、法规、方针、政策的全面深入贯彻和教育事业的改革发展等方面发挥了巨大的、不可替代的作用。但是，督导法制建设的进展却较为缓慢。除了教育法之外，只有一些行政规章和中央文件对教育督导的性质、任务、职责等基本问题作出过规定，但这些规定已不能适应教育督导工作的需要。十年来，无论是整个教育事业，还是教育督导工作，都出现了许多新情况、新变化，也产生了一些新问题。我省于 1992 年曾以省政府名义下发了《山东省实施〈教育督导暂行规定〉办法》，有力地推动了全省教育督导制度建设和教育督导工作的全面开展。但是，随着教育改革的深入和各类教育事业的发展，我省的教育